

1522467-59.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... de IURY. Já foi processado por tráfico de drogas.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522467-59.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522467-59.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253389/2021 - 08º D.P. BRAS, 20299315 - 08º D.P. BRAS, 5079/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2253389 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS JONATHAN ABRANTE DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

IURY GABRIEL GONÇALVES SOARES e LUCAS JONATHAN ABRANTE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, porque no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 14h, na Rua da Cantareira, nº 100, Sé, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e agindo com identidade de propósito, subtraíram, para proveito comum, um aparelho de telefone celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 8, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencente à vítima Danielle Braga Picco.

Segundo a denúncia, os denunciados ajustaram-se previamente para praticar o crime de furto.

Apurou-se ainda que, no dia e local dos fatos, a vítima transitava a bordo de um

veículo, quando avistou os denunciados em atitude suspeita, cada um com um saco de pururuca nas mãos e, em razão do trânsito, o veículo parou, oportunidade em que a vítima segurou seu aparelho de telefone celular nas mãos. No entanto, aproveitando que o vidro do veículo estava um pouco abaixado, o denunciado IURY aproximou-se e, rapidamente, apoderou-se do aparelho da vítima e empreendeu fuga, junto com o denunciado LUCAS, levando com eles o aparelho subtraído.

Ocorre que policiais militares estavam em patrulhamento quando um popular apontou para os denunciados, que corriam em atitude suspeita, então decidiram pela abordagem, momento em que o denunciado LUCAS dispensou no chão o aparelho de telefone celular subtraído da vítima.

Assim, os denunciados foram conduzidos ao distrito policial, onde a vítima reconheceu-os pessoalmente como autores do furto (fl. 19).

Os réus foram presos em flagrante, sendo decretada suas prisões preventivas em decisão datada de fls. 66/68.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2021 (fls. 101/103).

Os réus foram citados (fls. 125/130), foi apresentada resposta à acusação (fls. 134/138) e houve a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 145/147).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, após, foram interrogados os acusados.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição dos réus, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial menos gravoso, compensação da reincidência com a confissão, menoridade relativa com relação a IURY, direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15 e pela prova oral produzida durante a instrução.

A autoria dos delitos pelos réus, outrossim, restou incontroversa.

Os acusados, na fase inquisitiva, confessaram a prática delitiva (fls. 09/10).

LUCAS afirmou que estava vendendo pururuca no farol, foi oferecer o salgado para a vítima e IURY puxou o celular da mão da vítima. Saíram andando. IURY deu o celular para ele, e quando viu a polícia, dispensou e foram abordados pelos policiais.

Agiram na "emoção". Já foi processado por furto. Tem 21 anos.

Em idêntico sentido foi a confissão de IURY. Já foi processado por tráfico de drogas.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...) "(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação e corrobora a confissão dos acusados.

O Policial Militar André Borges dos Santos reconhecendo os réus em audiência, disse

que estavam em patrulhamento quando uma pessoa sinalizou, eles estavam correndo e colocando algo na cintura, provavelmente armados. Eles se separaram, abordou LUCAS e antes de abordá-lo ele dispensou o celular. Seu colega abordou IURY. Eles disseram que IURY tinha furtado o celular e quando viram a viatura, passou para LUCAS. Os dois dias disseram isso. O telefone tocou, e era um familiar da vítima e pediram para ela ir até o 8º DP. Não se recorda se ela reconheceu os acusados na Delegacia de Polícia.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Militar, Arnaldo Prado de Oliveira Junior, que igualmente reconheceu os acusados.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

O crime de furto restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução)” (Resp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (STJ, Resp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

Ademais, a qualificadora do concurso de pessoas restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

Inafastável, assim, a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a dosimetria da pena, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

1) O réu IURY é reincidente (fls. 49/50 e 91/93).

Assim, atenta às circunstâncias do art. 59, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em dois anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Deixo de atenuar a pena em razão de sua menoridade relativa à época dos fatos por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Compenso a confissão que foi ampla com a reincidência.

Torno definitivas tais penas, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

2) O réu LUCAS ostenta dupla reincidência (fls. 52/55 e 95/98).

Assim, atenta às circunstâncias do art. 59, do Código Penal, utilizando uma de suas reincidências, fixo a pena-base acima do mínimo legal, totalizando dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Compenso a confissão que foi ampla com a reincidência.

Torno definitivas tais penas, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR os réus:

1) IURY GABRIEL GONCALVES SOARES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de dois anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 10 dias-multa, com unidade no mínimo legal; e

2) LUCAS JONATHAN ABRANTE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de dois anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 11 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Vez que os acusados são reincidentes, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Ante a reincidência dos acusados, o regime inicial para cumprimento de pena é o semiaberto.

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário dos acusados para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar dos réus, ante a manifesta periculosidade que apresenta, suas reincidências, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar sua libertação, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomendem-se os réus no local em que se encontram presos.

Com o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA